

공 정 거 래 위 원 회

제 1 소 회 의

의 결 제2013-166호

2013. 10. 14.

사 건 번 호 2011서경1384

사 건 명 일동제약(주)의 부당한 고객유인행위에 대한 건

피 심 인 일동제약 주식회사
서울 서초구 양재동 60
대표이사 이○○, 정○○
대리인 변호사 최기록, 김지영

심 의 종 결 일 2013. 6. 21.

주 문

1. 피심인은 자기가 제조 또는 공급하는 의약품의 처방·판매 증진을 목적으로 의료법 제2조 소정의 의사 또는 의료법 제3조 소정의 의료기관에게 정상적인 거래 관행에 비추어 부당하거나 과도하게 현금 등 경제상 이익을 제공하거나 제공할 것을 제의하여 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.
2. 피심인은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액: 308,000,000원

나. 납부기한: 과징금 부과고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소: 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성

- 1 피심인은 ‘큐란’ 등 의약품을 제조·판매하는 사업을 영위하는 자로서 ‘독점규제 및 공정거래에 관한 법률’(이하 ‘법’이라 한다) 제2조 제1호의 규정에 의한 사업자에 해당한다.

나. 일반현황

- 2 피심인의 일반현황은 아래 <표 1>과 같다.

<표 1>

피심인의 일반현황

(각 년도 말 기준, 단위: 천 원)

구분	자산총액	자본총액	매출총액	당기순이익	비고
2012년	522,808	318,868	346,029	18,058	설립일 1941.3.14.
2011년	488,661	304,217	338,461	24,813	
2010년	482,186	287,088	252,081	25,271	

* 자료출처: 피심인 제출자료

다. 시장구조 및 실태

1) 개관

- 3 제약산업은 의약품을 개발·제조하여 유통하는 산업으로서, 의약품은 크게 원료 의약품과 완제의약품으로 구분되며, 완제의약품은 다시 일반의약품과 전문의약품으로 나뉜다. 일반의약품(Over-the-counter drug)은 의사의 처방 없이 약국에서 직접 구입할 수 있는 의약품이며, 전문의약품(Ethical drug)은 사람에게 위해를 가할 우려가 있거나 용법 또는 용량에 대한 전문적 지식을 필요로 하는 의약품으로서 의사의 처방을 통해서만 구입이 가능한 의약품을 말한다.

2) 제약산업의 특성

가) 규제산업

- 4 인간의 생명과 직결되는 의약품을 취급하는 산업의 특성상 국가가 제품의 개발, 임상시험, 인·허가 및 제조, 유통, 판매 등 전 과정을 엄격히 규제하고 있다.

나) 기술 및 지식 집약적 산업

- 5 제약산업은 기술집약도가 높은 첨단기술산업의 한 분야로서 고부가가치를 창출하는 미래성장산업으로 분류되고 있다. 신약개발에는 약학, 화학, 생물학, 의학 등 여러 분야의 관련 지식과 기술의 토대위에 막대한 비용과 시간 투입이 필요하며, 1개의 신약을 개발하는데 10~15년 정도의 오랜 기간이 소요되며 연구개발(R&D) 비용은 보통 1억~5억 달러 정도 소요되고 있다.

- 6 1987년 국내에 물질특허제도¹⁾가 도입되었고 이에 따라 특허를 받게 되는 신약은 20년간 독점적 지위를 보장받을 수 있다. 의약품은 특허 출원을 한 후에도 허가 등을 위한 임상시험에 장기간이 소요되므로 실질적으로 특허를 누리는 기간은 20

1) 정부가 1986년 특허법을 개정하여 물질발명에 대하여는 특허가 부여될 수 없다고 하는 예외규정을 삭제함으로써 1987년부터 인정되게 된 물질특허는 화학적 방법에 의해 제조되는 물질의 발명에 부여되는 특허로서, 일반특허와는 달리 특허의 대상이 되는 물질의 용도를 특정할 필요 없고 특허권자는 그 물질에 관한 새로운 용도나 제법을 발명한 모든 후속 발명자에 대하여 원특허권자로서의 권리를 행사할 수 있다.

년 미만이나, 신약 시판 후 부작용을 모니터링 하는 신약 재심사 기간(4~6년) 동안은 복제 의약품(제너릭, generic)의 허가를 해 주지 않으므로 사실상 특허기간이 연장되는 효과가 있다.

다) 최종 구매자의 선택이 허용되지 않는 시장

7 의약품은 일반상품과 달리 제품의 최종선택권이 비용지불자인 소비자(환자) 및 국민건강보험공단에 있는 것이 아니라 처방 의사에게 있다.

8 또한, 대학병원, 종합병원 및 준종합병원은 정기적으로 약제심사위원회(D/C : Drug Committee)를 개최하여 ‘처방약제리스트’를 작성하는데 이 리스트에 등재되지 않은 의약품은 해당 병원에서 처방이 아예 불가능하거나 가능하더라도 그 절차가 매우 복잡하여 실제로 처방이 거의 이루어지지 못한다.

9 따라서, 제약회사들은 전문의약품의 마케팅을 일반소비자가 아닌 의사 또는 의료기관을 대상으로 실시하고 있다. 즉, 처방권한을 가진 의사들에게 자사제품에 대한 지식 전달 및 설명²⁾을 실시하는 한편, 대학병원, 종합병원, 준종합병원의 처방약제리스트에 자사 의약품이 등재될 수 있도록 해당 병원의 약제심사위원들에게 자사 의약품에 대한 설명을 실시하고 있다.

라) 일반 제조업에 비해 판매관리비 과다

10 제약회사의 판매관리비는 2009년 기준으로 매출액의 36.59%에 달하는바, 일반 제조업의 판매관리비 비중(11.31%)에 비해 매우 높다.³⁾ 이는 제약회사들이 연구개발을 통한 제품의 질 경쟁보다 의사에 대한 판촉활동에 치중하고 있기 때문이다.

2) 이를 ‘디테일(detail)’이라고 부르기도 한다.

3) 한국은행 2009년 기업분석 자료 참조

3) 제약시장 현황

- 11 2011년 국내 의약품⁴⁾ 제조 규모는 약 15조 5,968억 원으로 이 중 완제의약품 제조 규모는 14조 1,094억 원, 원료의약품 제조규모는 1조 4,874억 원이다.
- 12 완제의약품 시장에 대해 살펴보면, 2011년 완제의약품 제조업체 수는 267개, 제조되는 품목수는 총 15,832개이며, 판매금액 기준으로 전문의약품이 전체 완제의약품의 약 82%를 차지하고 있다.
- 13 완제의약품 제조에서 상위 15대 기업의 시장점유율이 67.6% 수준으로 전체적으로는 경쟁적 시장구조이나, 전문의약품 시장에서 약효군별로 시장을 획정할 경우 일부 약효군에서 독과점적 구조가 나타나고 있다.
- 14 의약품 수요측면에서는 아래 <표 2>의 내용과 같이 2012년도 국민 전체 약제비가 13조 원으로 총 진료비 48조 2천억 원의 27.0%를 차지하였다.
- 15 우리나라의 건강보험 약제비는 2008년 10조 3천억 원에서 2012년 13조 원으로 최근 5년 사이 26.2% 증가하였다. 이러한 약제비 증가는 고령화 사회 진입에 따른 만성질환자 수 증가, 신약 등 고가 약으로의 처방 전환, 제약사의 과도한 판촉활동에 따른 불필요한 처방증가 등에 의한 것으로 분석되고 있다. 한편 총 진료비용에서 약제비가 차지하는 비중은 완만한 감소 추세를 보이는데 이는 약가 인하 요인이 반영된 것으로 분석된다.

<표 2> 연도별 진료비 및 약제비 현황

(단위: 조 원, %)

구 분	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
총진료비	35.0	39.4	43.6	46.0	48.2
총약제비(구성비)	10.3(29.6)	11.6(29.6)	12.7(29.1)	13.4(29.1)	13.0(27.0)

* 자료출처: 건강보험심사평가원

4) 완제의약품, 원료의약품, 의약외품, 마약, 한외마약, 향정신성의약품 등 모두 포함한다.

4) 제약산업의 유통구조

16 국내 의약품 유통 경로는 ①제약회사가 도매업체를 경유하여 공급하는 방식과 ②제약회사가 도매업체를 거치지 아니하고 직접 요양기관과 거래하는 방식으로 구분할 수 있다.

17 의약품도매업체는 2011년 기준으로 2,032개이며, 도매업체 중 매출액 상위 10개 업체가 전체 도매시장 매출액 16조 3,603억 원의 약 25%를 점하고 있고, 2000년 1월 의약품도매업소 시설면적기준(영업소 및 창고) 폐지 이후 도매업체수, 특히 영세 도매업체수가 급증(2000년 700개 → 2011년 2,023개) 하였다.

<표 3> 연도별 의약품도매업체수

(단위 : 개)							
연도	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
도매업체수 ⁵⁾	1,698	1,732	1,753	1,877	1,944	2,032	2,093

* 자료출처 : 한국의약품도매협회

4) 제약산업의 규제현황

가) 의약품제조업 및 의약품도매업 허가

18 의약품 제조업을 영위하고자 하는 자는 제조 시설을 갖추어 식품의약품안전처장(이하 ‘식약처장’이라 한다)의 허가를 받아야 하며(약사법 제31조 제1항), 의약품도매업을 영위하고자 하는 자는 자산, 시설, 인력 등 일정 요건을 갖추어 시·도지사의 허가를 받아야 한다(약사법 제45조 제1항). 약국 개설은 자연인인 약사 또는 한약사만 할 수 있으며(약사법 제20조 제1항), 약사·한약사는 1개소의 약국만 개설이 가능하다(약사법 제21조 제1항).

5) 한약도매업체는 제외

나) 의약품 품목 허가

- 19 의약품을 제조·판매하기 위해서는 품목별로 식약처장의 허가를 받아야 하고, 품목허가 절차는 해당품목이 신약인지 복제약인지 여부에 따라 달라진다.

다) 광고 규제

- 20 전문의약품은 대중광고가 금지되고, 의학 또는 약학에 관한 전문적·학술적 목적의 매체를 이용한 광고만 가능하다. 그러나 의약분업 실시 이후 처방전을 환자가 직접 볼 수 있게 되면서, 소비자(환자)가 복용하는 전문의약품에 대한 관심이 증대되고 있으며, 정보의 비대칭성 문제로 인해 광고규제에 대한 개선 움직임이 지속적으로 있어 왔다.

- 21 2007년 4월 타결된 한미 자유무역협정에서 미국은 인터넷을 통한 의약품 정보제공 허용을 요구하였는데, 보건복지가족부는 현재 국내에서 허용되고 있는 바와 같이 제약회사의 홈페이지를 통한 정보 제공만을 허용하기로 하고, TV 등을 통한 전문의약품의 광고와 인터넷 포털을 통한 의약품의 정보 제공은 허용하지 않기로 하였다.

라) 의약품 마케팅의 특징

- 22 전문의약품은 의료서비스의 특성상 진료를 받는 환자가 의약품을 선택할 수 없는 상황에서 진료와 관련된 모든 선택은 의사가 하게 되고 제약업체는 의사들이 환자진료에 꼭 필요한 의약품을 제공하는 역할을 맡고 있다.

- 23 의사가 의약품을 구매·처방하는 행위는 상업적인 관계이기는 하나 기본적으로 환자를 위한 행위라는 측면에서 관계 당사자들의 이익을 최대화 하려는 일반 상업적 관계와는 큰 차이가 있다고 할 수 있다. 즉, 만일 의사와 제약업체 사이에 이루어지

는 이런 상업적 행위가 환자에게 도움이 되기보다 의사나 제약업체에 더 이익이 되는 것이라면 이는 법적·윤리적으로 여러 가지 문제를 야기한다. 이에 따라 의약품의 공정한 거래를 위해 정부의 관리감독을 강화하고 관련단체 등에서 공정한 의약품 판매경쟁과 거래질서를 위한 규약을 만들어 제약회사들로 하여금 이를 지키도록 권고하고 있는 것은 전 세계 공통사항이며 불공정한 거래로부터 소비자인 모든 국민을 보호하고, 공정한 경쟁을 확보하기 위한 노력의 산물이다.

24 우리나라의 경우 대한의사협회 산하 공인학회의 숫자는 131개에 달하며, 제약회사는 학회에 대한 세미나 지원, 부스광고 등을 통해 자사제품 홍보 및 판촉활동을 하고 있으며, 주요병원의 의사들이면서 주요학회의 임원들인 의사들을 주요의사(KOL: Key Opinion Leader)로 선정하여 강의료·자문료 지원, 시판후 조사(PMS) 실시 등 다양한 방법의 지원을 통하여 자사 제품을 처방에 포함시키거나 구매하도록 유도하고 있다. 공인학회 이외에 각 지역 의사회·연구회·동문모임 등 비공식 의료인모임에 대한 판촉활동도 이루어지고 있으나 그 규모 등은 현실적으로 파악이 어려운 상황이다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 행위사실

1) 개요

25 피심인은 2009년 7월경부터 2011년 3월경까지의 기간 동안 자기가 생산하는 의약품의 처방을 유지 또는 증대시키기 위한 목적으로 서울, 부산, 전라남북도 지역에 소재한 다수의 병·의원에 대하여 현금 등의 경제상 이익을 제공하였다.

2) 판매촉진계획 수립 사례

피심인은 2010년 3월 아래 <표 4>에서 보는 바와 같이 당시 신제품인 ‘가나메드’를 처방하는 의원에 대하여 처방금액에 비례하여 30% 내지 50%를 지원금으로 지급하기로 하는 판촉계획을 수립한 사실이 있다.⁶⁾

<표 4> 가나메드 거래처 지원 정책(소갑 제5호증 발췌)

<1안>

의원) 신제품 (가나메드) 거래처 지원 정책

기간	67기 하반기(2010년 2월~3월) 2개월 월 평균	지급율	지원 물품
정책 (거래처 기준)	평균 매출액 200만원 이상시	50%	거래처에서 요구하는 물품 (자율 협약에 준하는 물품 위주로 선정)
	평균 매출액 100만원 이상 ~200만원 미만시	40%	
	평균 매출액 50만원 이상 ~100만원 미만시	30%	
	평균 매출액 50만원 미만시	0%	

단) 정책 기간 동안 엘프라이드, 큐란75 처방 감소가 없어야 함.

각 담당자 2월~3월(2개월간)에 가나메드 매출 100만원 미만자

⇒ 67기 3월 성적 평가시 감점 3점

⇒ 68기 5월 전원 보수 교육(예외 없음)

의원) 가나메드 거래처 예상 매출액

기간: 67기 2월~3월(2개월간) 월 평균 매출액

(단위: 천원, 개)

매출액 기준 (2월~3월 월평균)	지급율	목표 처방 처수	2월~3월 누계 목표 금액	2월~3월 예상지급액	거래처당 평균지급액
200만원 이상	50%	50	200,000	50,000	1,000
100만원 이상~ 200만원 미만	40%	90	180,000	36,000	400
50만원 이상~ 100만원 미만	30%	160	194,000	29,100	182
50만원 미만	0%	600	26,000	0	0
계		900	600,000	115,100	128

참고) 2월~3월 누계 목표 금액 대비 2월~3월 예상 지급액 지급율 : 19.1%

6) 다만 피심인이 이와 같은 판촉진계획을 공식적인 정책으로 확정하여 실행하였는지 여부에 대해서는 객관적인 증거를 통해 확인하기 어렵다.

3) 병·의원에 대한 경제상 이익 제공 사례

가) 서울지역에서의 지원 사례

- 27 피심인은 서울 동부지점 업무지역에서 2009년 아래 <표 5>와 같이 자기 의약품을 처방하는 의원들에 대하여 선지원 또는 후지급 방식⁷⁾으로 약 165,000천 원 상당의 현금 및 상품권을 지급하였다.

<표 5> 2009년⁸⁾ 서울 동부지점의 지원 사례(소갑 제9호증 발췌)

67기 - 정기본 - 4차

거래코드	거래처명	10월말잔액	11월 지급액	11월 지급정산	구분
85194	의원(서울광진)	0	127,000	-127,000	후지급
104320	의원(서울성동)	1,091,000	117,000	974,000	선지원
106811	의원(서울광진)	0	105,000	-105,000	후지급
108380	내과의원(서울광진)	0	281,000	-281,000	후지급
115961	내과(서울성동)	0	591,000	-591,000	후지급
115963	소아과	0	36,000	-36,000	후지급
116745	의원(서울광진)	0	107,000	-107,000	후지급
121835	이비인후과(서울성동)	0	191,000	-191,000	후지급
121965	의원(서울성동)	0	191,000	-191,000	후지급
122656	내과(서울광진)	0	202,000	-202,000	후지급
123085	의원(서울성동)	0	209,000	-209,000	후지급
123340	보건소(서울광진)	0	1,450,000	-1,450,000	후지급
123728	의원(서울성동)	3,843,000	521,000	3,322,000	선지원
126003	내과(서울성동)	1,860,000	0	1,860,000	선지원
126333	의원(서울광진)	452,000	241,000	211,000	선지원
128293	의원(서울광진)	0	24,000	-24,000	후지급
129394	의원(수원잠원)	0	80,000	-80,000	후지급

(중간 생략)

4차 예산금액	현금	상품권	카드	지급 정액 금액		비고
				현금	카드	
164,820,000	82,220,000	82,600,000	1,541,000	164,820,000	164,820,000	

7) 피심인은 처방 조건으로 사전에 지급하는 '선지원' 금액을 양수(陽數)로 표기하고, 처방의 대가로 사후에 지급하는 '후지급' 금액을 음수(陰數)로 표기하고 있다. 예를 들어, 위 <표 5>에서 나타난 ○○○○의원(서울 성동 소재) 사례의 경우, 미리 지급한 선지원 금액이 10월 말 기준으로 1,091천 원 남아 있는데 11월 중에 지원금 117천 원에 해당하는 처방이 이루어져 이를 차감한 후 11월 말 기준으로 선지원 금액이 974천 원이 남아있다는 내용이 기재되었다. 또한 후지급 방식으로 지원한 ○○○○의원(서울 광진 소재)의 사례를 보면, 11월에 지원금 127천 원에 해당하는 처방이 이루어져 이 금액을 차후에 지급할 예정이라는 것을 알 수 있다.

8) 67기는 피심인의 회계기간을 말하는 것으로서 2009년을 의미한다.

또한 피심인은 2009년 서울 동부지점 및 남부지점 업무지역 소재 거래 의원들의 실적을 관리하면서 아래 <표 6>에서 보는 바와 같이 선지원 또는 후지급 방식으로 현금 등을 지원한 사실이 있다.⁹⁾

<표 6> 2009년 서울 동부지점의 거래의원 실적확인서¹⁰⁾(소갑 제10호증 발췌)

(의원) 67기 거래처 실적 확인서											
과목	구분	과목명	거래처명	잔액(원)	잔액(원)	잔액(원)	구분	2월 기준	특이사항	인계자	인수자
내과	1.5	내과	113558	내과(서울중)	7,000	0	0	금주	7,000		
내과	1.5	내과	120022	의원(서울중)	150,000	143,000	0	금주	7,000		
내과	1.5	내과	113541	보건소(서울중)	1,200,000	1,175,000	336,000	주사	-311,000		
내과	1.5	내과	113576	가정요양과(서울중)	-50,000	0	0	주사	-50,000		
내과	1.5	내과	113554	이비인후과(서울중)	10,000	0	233,000	주사	-233,000		
내과	1.5	내과	115043	의원(서울중)	-2,218,000	0	424,000	주사	-2,622,000		
내과	1.5	내과	118512	이비인후과(서울중)	8,000	0	90,000	주사	-82,000		
내과	1.5	내과	118551	내과(서울중)	-64,000	0	26,000	주사	-80,000		
내과	1.5	내과	118807	의원(서울중)	6,000	0	44,000	주사	-38,000		
내과	1.5	내과	119899	이비인후과(서울중)	26,293,000	0	553,000	금주	25,740,000	잔액 25,740,000	
내과	1.5	내과	130022	이비인후과(서울중)	3,051,000	0	1,072,000	금주	1,979,000		
내과	1.5	내과	132175	수정요양과(서울중)	-75,000	0	0	주사	-75,000		
내과	1.5	내과	132517	의원(서울중)	12,000	0	0	금주	12,000	잔액 12,000	
내과	1.5	내과	133526	의원(서울중)	358,000	0	73,000	금주	285,000		

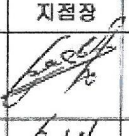
피심인은 서울 북부지점 업무지역 소재 거래 의원들에 대해서도 현금 등의 경제상 이익을 제공한 사실이 있는바, 이것은 아래 <표 7> 및 <표 8>과 같이 2010. 6. 14. 작

9) <표 6>에서 ○○내과(서울중)의 경우를 보면 선지원한 금액 7천 원이 남아 있는 상태에서 처방실적이 없었기 때문에 2월 정산 시 선지원 금액 7천 원이 남아 있음을 의미한다. ○○보건소(서울중)의 경우는 12월 말 당시 1,200천 원의 선지원 잔액이 있었는데 1~2월 처방액이 이를 초과하여 2월 말 정산 시 추가로 지급하여야 할 지원금액이 311천 원 남아있음을 알 수 있다. 또한 ○○○의원(서울중)의 경우는 12월 말 기준으로 지급하여야 할 금액이 2,218천 원이 있었는데 2월 중 추가로 처방함에 따라 지급하여야 할 금액이 2,622천 원으로 늘어났음을 의미한다. 한편 ○○○○○이비인후과내과의 경우 선지원 금액이 26,293천 원 남아 있는 상태에서 2월 중 553천 원의 처방이 이루어져 2월 말 기준 선지원 잔액이 약 25,740천 원으로 처방 실적이 부진하다는 점을 특이사항으로 표기하고 있다.

10) 서울 남부지점 업무지역 소재 거래 의원들에 대한 지원 사례는 소갑 제11호증(67기 거래처 실적 확인서)을 통해 확인된다.

성된 품의문서의 내용을 통해 확인된다. 경기도 고양시 소재 ○○○의원과 ○○의원에 대하여 각각 약 3백만 원의 선지원 금액이 남아있다고 기재한 점으로 미루어 피심인이 이들 의원들에게 자기 의약품을 처방하는 대가로 경제상 이익을 제공하고 있었다는 것을 알 수 있다.

<표 7> 서울 북부지점의 지원 사례(소갑 제12호증)

기 안 지								
소장	지점장	부(팀)장	담당임원	부사장	사장	문서번호	-	
						보존년한	수시, 1, 3, 5, 10, 영구	
6/14	6/16	1	1	1	1	기안일자	2010년 06월 14일	
진 결 근 거 : 전결권한표 제 항 목								
합 의 부 서				지시사항				
수 신 : 의원명업부 참 조 :				기안자		북 부 지점 감 		
제 목 : 의원(133831) 판촉자료 입력방법 변경에 관한 건 (판촉자료 원내, 외 → 사진치)								
내 용 : 의원(133831)는 덕양구 동에 위치한 거래처로써 아사와 월 70만원 정도의 처방이 이루어지고 있는 거래처입니다.								
현재 CP규정 및 고양시 의사협회의 결정을 통하여 처방통계 자료출력에 대해 5월부터 중지를 시작하셨습니다.								
하지만, 담당자와의 관계를 통하여 수기작성(사진)에 대해서는 허락을 받은 상태입니다.								
문전약국인 (106760)과는 과거 직거래가 있었지만, 현재는 끊긴 상태입니다.								
행당 거래처는 개원한지 1년이 이제 되어가고 있으며, 선지원이 약 300만원 정도 들어								
간 곳입니다. 현재 환자 수가 점점 증가 되는 거래처이므로 판촉자료 변경에 대해 검토								
하시고 허락해 주시면 감사 하겠습니다.								

<표 8> 서울 북부지점의 지원 사례(소갑 제12호증)

기안지

수정	지정장	부(팀)장	담당직원	부사장	사장	문서번호	- - -
제	114	61/6	1	1	1	보존번호	수시.1.3.5.10.연구
전 결 근 거 : 전결권한표 제 한 목						기안일자	2010 년 06 월 14 일
합 의 부 서					지시사항		
수 신 : 의원영업부 참 조 :					기안자	목 부 지정 감 ?	
제 목 : 의원(105132) 판촉자료 입력방법 변경에 관한 건 (판촉자료 원내,외 → 수거처)							
내 용 : 의원(105132)는 덕양구 동에 위치한 거래처로서 아사와 월 200만원 정도의 처방이 이루어지고 있는 거래처입니다. 현재 CP규정 및 고양시 의사협회의 결정을 통하여 처방통계 자료출력에 대해 5월부터 중지를 시작하셨습니다. 하지만, 담당자와의 관계를 통하여 추가작성(사진)에 대해서는 허락을 받은 상태입니다. 문전약국인 . 약국(130784)과는 과거 직거래가 없지만, 약국(135529)과는 5월부터 직거래를 시작하게 되었습니다. 해당거래처는 선지원이 약 300만원 정도 남아있는 상태이며, 점차 과거 불편했던 원장님 과의 관계가 나아지고 있는 곳이기때 판촉자료 변경에 대해 검토 하시고 허락해 주시면 감사 하겠습니다.							

30 한편 피심인은 2011. 4. 6. 아래 <표 9>와 같이 서울 동부지점을 통해 거래하는 ○○소아과를 신규거래처로 인정해주도록 요청하는 품의문서를 작성한 사실이 있는데, 그 내용에 따르면 피심인은 이 시기에 신규거래처로 인정되는 의원에 대하여 처방금액 대비 30% 내지 50% 수준의 지원금을 지급하고 있음을 알 수 있다.

<표 9> 서울 동부지점의 신규거래처 지원 사례

--

기안지

2011. 04. 06

전	소장	지점장	유류이사	부부장	부사장	사장	문서번호	- - -
제							보존번호	수시, 1, 3, 5, 10, 영구
	416	416	1	1	1	1	기안일자	2011년 4월 6일

전 결 논 거 : 전결권한표 세 항 목

지 시 사 합		합의		
------------------	--	----	--	--

수 신 : 회원협력부

참 조 :

기안자

중부지점 의원

주 일 : 아.

제 목 : '소아과 신규거대처 인정에 관한 건'

아래와 같이 신규거대처 인정을 요청합니다.

- 이 래 -

1. 거래처명(코드) : '소아과(105004)

2. 인정성함 : 순

3. 거래처현황 : 월 거병 58기 평균 224건 처방처, 향후 처방약속 400만원

4. 현재상황

(3/19)

상동구 등이 목치한 거래처이며 월 처방 22만원 처방처입니다. 인수인계 후 지속적인 방문과 함께

소장, 시점장 등 방문을 요청으로 거래처에 신임을 받게 되었으며 최근 3월달 제약사(보령) 정리를 선택

시 하게 되어 품목 대체를 하게 되었습니다. 신규 품목으로 존피명, 사미온, 규탄150, 75mg, 싸이신250

mg, 톨리본 경, 아목다심625, 아목다심진조시럽, 아목다심듀오진조시럽, 세파클린진조시럽, 캐틀시럽, 브

코델란45mg가 코딩이 되었습니다. 월 처방은 400만원 약속을 받았으며 현재 문진약국인 약국(비거

래지, 신규약제)에 약이 준비되어 처방이 많이 나오고 있는 상황입니다. 원질과의 유대관계가 지속적으

로 발전을 하고 있는 상황이며 처방준대가 원으로도 기대되는 거래처입니다. 신규 정제로 된단산 성

제 2점 가설 대신 신규 거대처 성제 30%기만을 올리하고자 합니다. 신규 거대처 50%정액 대신 30%정액

만이라도 인정을 해 주신다면 거래처에 적극 활용하여 매출 증대에 기여하고자 하오니 검토 후 허락하여

주시기 바랍니다.

자문자문 ; (3) 네비자문 하 주임 거래처 → (13) 동자문 하 주임
2. (4) 남유미씨 처방전 15만~18만 처방전 3, 1회 (20만) 판독처방나와 신약 2점 인정받은바
있다. 신제인류와 처방전 400~500만 처방전 1회 20만 가액처 기안드리니
정리 부탁드립니다.

2011. 4. 6

나) 부산지역에서의 지원 사례

31 아래 <표 10>은 2010. 11. 12. 피심인의 부산지점 영업사원 조○○가 지점장에
게 보낸 이메일로서 이 메일에는 처방의 대가로 지원금을 추가 지급하여야 하는
거래 의원 명단 및 의원별 미지급 금액 현황을 기재한 자료가 첨부되어 있다. ‘매
출 분석 현황’이라는 제목의 첨부자료 내용은 아래 <표 11>과 같으며, 이를 통해
피심인이 부산지역의 거래 의원들에게 처방의 대가로서 경제상 이익을 제공한 사
실이 확인된다.

<표 10> 부산지점 영업사원의 이메일

지점장님 조
 보낸사람 : 조
 10.11.12 19:38
 수신차인

부신지점 현황입니다.

미지급된 거래처 및 현재 **선지원이** 되어 있지만 정리가 임박하여 추가 지원이 필요한곳 위주로 작성 하였습니다.

그럼 주말 잘 보내세요^^

일반 첨부파일 전자지장

파일 지장서 자동 바이러스 검사 (일회용 20파일 제한)

매출 분석 현황.xlsx 42 KB

PC저장 : 삭제 : 클라우드에 저장

<표 11> 부산지점의 지원 사례¹¹⁾(소갑 제13호증 발췌)

11) ○○○○비뇨기과의 경우 -3,245천 원으로 기재된 것은 피심인이 선지원한 지원금을 모두 소진하여 추가로 처방함에 따라 미지급된 금액을 나타내며, ○○○○내과의 경우 선지원금 잔액이 3,936천 원 남아 있지만 조만간 모두 소진될 것으로 전망되어 추가 지원이 필요하다는 것을 나타낸다. 이와 같이하여 부산지역 전체의 의원들에 대해 추가로 지급할 필요가 있는 지원금 합계가 약 254,000천 원으로 집계되었음을 알 수 있다.

부산지점 감소 현황

담당자	번호	거래처코드	거래처명	감소 금액	비고
	1	96827	신경과	- 226,000	
	2	102116	비뇨기과	- 3,245,000	
	3	116546	소아과	- 116,546	
	4	128672	소아과	- 291,000	
	5	129735	이비인후과	- 1,027,000	
합				- 4,905,546	
현재 + 이지만 지급이 필요한 거래처					
장진원	6	83195	내과	3,936,000	2000만원 요청

담당자	번호	거래처코드	거래처명	감소 금액	비고
	1	95684	내과	- 11,969,700	
	2	117932	병원	- 6,972,700	경정사 판촉으로 품목 대체중 긴급필요
	3	118439	한의원	- 5,466,140	
	4	102118	내과	- 4,546,000	
	5	102107	내과	- 1,736,000	
	6	132639	비뇨기과	- 1,731,000	
	7	132664	내과	- 1,481,000	
	8	107903	내과	- 1,375,000	
	9	132606	의원	- 1,208,000	
	10	83226	소아과	- 707,500	
	11	114967	정신과	- 647,000	
	12	112173	소아과	- 623,800	
	13	113293	신경과	- 482,000	
	14	105527	의원	- 434,000	
	15	84376	이비인후과	- 255,000	
	16	83173	내과	- 199,000	
	17	84198	내과	- 198,000	
	18	113906	신경외과	- 70,000	
합				- 40,101,840	
현재 + 이지만 지급이 필요한 거래처					
	19	82182	소아과	405,000	500에서 1000만원 처방약속(1000만요청)
	20	83934	정신과	80,000	200만원 요청

(중간 생략)

21	131982	의원(제주제주)	-603,000	판촉중단시 처방 중단
22	132608	내과의원(제주제주)	-476,000	
23	132903	의원(제주서귀포)	-59,000	
24	133635	피부과의원(제주제)	-220,000	
25	134616	정형외과(제주서귀)	-264,000	
26	135008	피부과(제주)	-40,000	
27	135057	소아청소년과(제주)	-289,000	월 300만원 처방 예산
28	81180	내과(제주서귀포)	-297,000	
29	83028	병원	-1,552,000	월 700만원 예산
30	83458	의원(제주)	-343,000	판촉중단시 처방 중단
31	83677	병원(제)	-465,000	
32	83763	경정신과(제주제주)	-114,000	
33	99021	의원(제주서귀포)	-1,236,000	
34	99063	안과(제주제주)	-494,000	월 1000만원 예산
합				- 19,505,000

부산지점 합

-

254,213,246

다) 전라남북도 지역에서의 지원 사례

32 피심인은 2010. 11. 26. 아래 <표 12>와 같이 광주지점 업무지역 소재 거래 의원인 ○○○○○○○○병원에 대한 선지원 비율¹²⁾을 기존 처방금액의 20%에서 25%로 높이기 위한 품의문서를 확정된 사실이 있다. 또한 2011. 3. 22. 작성된 아래 <표 13> 품의문서의 내용에 의하면, 피심인은 광주 북구 소재 ○내과에 대해 지급한 선지원 금액¹³⁾이 1,500만 원 남아 있는 상태에서 처방금액을 기존 월 1,400만 원 수준에서 2,500~3,000만 원 수준으로 증가시키는 조건으로 5천만 원의 추가 지원금 제공 여부를 검토한 사실이 있다. 이 같은 사실을 통해 피심인의 광주지점에서도 관할지역 내의 거래 의원들에게 처방을 대가로 경제상 이익을 제공하였음이 확인된다.

<표 12>

광주지점의 지원 사례(소갑 제14호증)

12) 품의문서 상에서 ‘점유율’로 표현되어 있으나 내용상 처방금액에 대한 지원금의 비율(지원 비율)을 의미한다. ‘점유율’이란 용어는 피심인이 처방대가로 의원들에게 경제상 이익을 제공하고 있는 사실을 숨기기 위해 관련 임직원들 간에 통용되는 용어이다.

13) ‘캐롤에프’라는 용어는 선지원 금액을 뜻하는 것으로서 피심인이 의원에 대한 경제상 이익 제공 사실을 은폐하기 위해 사용하는 용어이다.

기안지

권	소	지	유	인	부	사	문	-
세	11/18	11/18	11/26	/	/	/	기안일자	2010년 11월 5일
전 결 단 거 : 전결권한표 세 항 목								
지							CRM팀	영업지원팀
시							합의	
시	수 신 : 영업지원팀						기안자	광주지점 2소
합	합 조 :						사원 2년 이	
제 목 : 병원 점유율 조정 요청 건								
이								
1. 거래처명 : 병원(129845)								
2. 요청내용 : 원 점유율 20% -> 25%								
3. 요청시유								
: 병원은 월 평균 처방 1,000만원이며, 2010년 4월처방은 1,800만원 처방이 이루어진 거래처입니다. 품목은 아복시실렌캡슐, 후모복스정/세립, 에백신어용액이 처방이 이루어지고 있으며, 최근 락토캡과립, 아지탈스진조서립, 모니터콘 너겔 스프레이가 코딩이 되어 처방이 이루어지고 있습니다. 기존 품목으로 처방이 1,000만원 이상 이루어지고 있고, 추가로 코딩이 된 3품목의 처방으로 월 2,500~3,000만원으로 처방증대기 예상이 됩니다. 우당거래처로 꾸준한 처방이 이루어지기 위하여 10월, 11월 점유율을 20%에서 25%로 점유율 변경을 요청합니다.								

<표 13>

광주지점의 지원 사례(소갑 제17호증)

31.2.18

기안지

2011. 03. 18

결 재	소장	지점장	부(팀)장	부분장	부사장	차장	문서번호	- - -
							보존년한	수시, 1, 3, 5, 10, 영구
	31/17	31/17	1	1	1	1	기안일자	2011년 3월 17일
진 결 근 거 : 선결권한표 제 항 목								
합 의 부 서					지시사항			
수 신 : 의원 영업1부 참 조 :					기안자		광 주 지 점 의 원 2 소 소 장 이	
제 목 : 내과(132243) 지원의 건								
내 용 : 아래와 같습니다.								
1. 거래처명 : 광주 북구 내과(132243)								
2. 69기 월 평균 처방금액 : 1,400만원								
3. 월 약제비 : 4,500만원								
4. 캐롤에프 잔여 금액 : 1,500만원 (5.4년 처방금액 차감액)								
5. 지원 금액 : 5,000만원								
6. 지원 방법 :								
원장님 자택을 이전하면서 인테리어 비용의 일부를 원하고 있으며,								
인테리어 업자로부터 세금계산서를 일동제약으로 처리해 주기로 함.								
(광주지점 사무실 보수공사 쪽으로 세금계산서 처리 요청)								
3월까지 결정을 해야 한다고 함.								
7. 지원 후 약속 사항 :								
현재 1,400만원/월 정도 처방이 되고 있는데 2,500만원 ~ 3,000만원까지 처방 약속								
*. 분권당국 -								
광주 지점의 월 1,500만원 (통수율 70%)								

피심인은 2011. 3. 15. 아래 <표 14>와 같이 전주지점을 통해 거래하는 ○○의원에 대하여 처방대가로서 1천만 원의 지원금을 지급하기 위한 품의문서를 확정된 사실이 있다.¹⁴⁾ 또한 피심인은 2011. 3. 15. 아래 <표 15>와 같이 정읍 소재 ○○○○○내과에 대하여 2천만 원을 선지원하기 위한 품의문서를 확정된 사실이 있다.¹⁵⁾ 이와 같은 사실을 통해 피심인의 전주지점에서도 관할지역 내의 거래 의원들에게 처방을 대가로 경제상 이익을 제공하였음이 확인된다.

<표 14>

전주지점의 지원 사례(소갑 제15호증)

--

14) <표 14>에서 피심인은 위 <표 13>에서와 마찬가지로 처방대가로 경제상 이익을 지급하고 있는 사실을 은폐하기 위하여 ‘캐롤에프’라는 용어를 사용하고 있다. ○○의원의 2010년 12월 실적이 음수(陰數)로 표시되고 있는 점에 비추어 후지급 대상임을 알 수 있다.

15) <표 15>에서 피심인은 위 <표 12>에서와 마찬가지로 ‘점유율’이라는 용어를 사용하고 있는데, 이것은 문맥상 처방금액 대비 지원금 비율을 의미하는 것임이 분명하다. <표 15> 품의문서에 첨부된 자료(소갑 제16호증 참조)를 살펴보면 “다른 제약사에서 높은 점유율로 아사 품목을 대체하고자 선지원을 유도하고 있지만”이라는 표현이 포함되어 있는데 이것을 통해서도 피심인이 ‘점유율’을 무슨 의미로 사용하고 있는지를 알 수 있다.

기 안 지

결 제	소 장	지점장	유동부장	임원	부사장	사장	문서번호	- - -
					전결	전결	보존년한	수시, 1, 3, 5, 10, 영구
	212	312	2115	1	1	1	기안일자	2011년 02월 28일
권 결 근 거 : 전결권한표 제 함 목								
지 시 사 항						합의	CRM팀	영업기획팀
수 신 : 영업지원팀						기안자	전주지점 1소 주임 3년 	
참 조 :							주임 3년 	
제 목 : 의원 케블에프에 관한 건								
- 아 래 -								
1. 거래처명 : 의원(132251)								
2. 요청내용 : 10,000,000원								
3. 12월 추정실적 : -3,298,000원 1월 예상 : -4,500,000원								
4. 주요 처방품목 : 유로탈스, 레보펙신								
5. 3개월 평균 처방금액 : 4,730,000원(1월 5,370,000)								
6. 요청사유								
3월 중에 달변이 없으면 유로탈스(처방금액의 95%)를 다회사로 내게 하겠다고 하십니다.								
계속 기다려 달라는 말씀으로 유지를 했으나 강경하게 나오셔서 부득이 하게 케블에프를								
요청드립니다.								

<표 15>

전주지점의 지원 사례(소갑 제16호증)

기안지

결	소장	지점장	유통부장	임원	부사장	사장	문서번호	- - -
재							보존년한	수시, 1, 3, 5, 10, 영구
	2/28	2/28	3/15	/	/	/	기안일자	2011년 2월 28일
권결근거 : 전결권한표 제 항 목								
지시사항						합의부서	인	
수신 :						기안자	전주지점	
참조 :							장	
제 목 : 내과(135253) 선지원의 건.								
내 용 : 상기 거래처는 2월부로 선지원 금액이 정리되어, 다음과 같이 선지원 품의를 올립니다.								
- 다 음 -								
1. 제 목 :		내과 선지원의 건						
2. 대 상 자 :		내과 (135253)						
3. 지원금액 :		금 이천만원 정 (₩ 20,000,000)						
4. 예상대출액 :		₩ 1,200만원정						
5. 처방 품목 :		큐란 75, 가나메드, 심바를, 썬라를, 뉴로칸, 싸이신, 글리팜 등						
6. 전유율 :		17%						
7. 내 용 :		별첨 참조						
월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	평균	
금 액	717	625	636	618	731	767	682	

3) 피심인이 확인한 경제상 이익 제공 내역

34 피심인이 병·의원16)에 대해 자기 의약품을 처방하는 대가로 경제상 이익을 제공한 사실에 대해서는 위 2)에서 살펴본 바와 같이 피심인에 의해 작성된 문서들을 통해 확인할 수 있다. 그러나 피심인이 경제상 이익을 제공한 행위의 구체적인 대상,

16) 피심인이 경제상 이익을 제공한 의료기관은 대부분 의원들이지만 소수의 병원들이 포함되어 있다. 다만, 피심인이 직접 확인한 이익 제공 내역(소갑 제19호증)을 통해 알 수 있듯이, 총 538개의 제공 대상 의료기관 중 의원이 534개로서 대부분을 차지하고 있고 병원은 4개에 불과하다. 이에 대해 피심인은 이 사건 이익제공행위는 모두 피심인 지점들의 의원영업부에서 이루어진 행위로서 이익제공 대상에 병원이 일부 포함되어 있는 것은 규모가 작은 병원들을 의원영업부에서 관리하는 경우가 있기 때문이라고 설명한다.

금액, 기간 등을 확정하기는 어렵다.

35 다만 피심인은 2009년 7월 중에 2010년 3월까지 처방을 유도할 목적으로 32개 의약품의 처방에 대한 대가로서 현금 약 1,658,000천 원을 535개 의료기관에 지급하였고, 2009년 12월과 2010년 3월에는 1년간 처방을 유도할 목적으로 현금 약 22,800천 원을 3개 의료기관에게 지급한 사실이 있음을 확인서를 통하여 스스로 인정한바 있다.¹⁷⁾

나. 관련 법규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률¹⁸⁾

제23조 (불공정거래행위의 금지)

① 사업자는 다음 각호의 1에 해당하는 행위로서 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위(이하 "불공정거래행위"라 한다)를 하거나 계열회사 또는 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니된다.

1. ~ 2. (생략)

3. 부당하게 경쟁자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하거나 강제하는 행위

4. ~ 8. (생략)

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령

제36조 (불공정거래행위의 지정)

① 법 제23조(불공정거래행위의 금지) 제2항의 규정에 의한 불공정거래행위의 유형 또는 기준은 별표1의2와 같다.

[별표 1의2] 불공정거래행위의 유형 및 기준(제36조 제1항 관련)

1. ~ 3. (생략)

4. 부당한 고객유인

법 제23조(불공정거래행위의 금지) 제1항 제3호 전단에서 “부당하게 경쟁자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하는 행위”라 함은 다음 각목의 1에 해당하는 행위를 말한다.

가. 부당한 이익에 의한 고객유인

17) 피심인이 확인한 경제상 이익 제공 대상 의원 명단, 의원별 지원 시기 및 금액, 관련 의약품 등에 관한 자세한 사항은 소갑 제19호증의 붙임 자료(“이익 제공 내역”) 참조

18) 2009. 3. 25. 법률 제9554호로 개정된 것을 말한다.

정상적인 거래관행에 비추어 부당하거나 과대한 이익을 제공 또는 제공할 것을 제의하여 경쟁의 고객을 자기와 거래하도록 유인하는 행위
나. ~ 다. (생략)
5. ~ 10. (생략)

다. 위법성 판단

1) 위법성 성립요건

36 법 제23조 제1항 및 법 시행령 제36조 제1항 관련 [별표 1의2] 제4호 가목에 따른 ‘부당한 이익에 의한 고객유인’ 행위가 성립하기 위해서는 첫째, 정상적인 거래관행에 비추어 부당하거나 과대한 이익을 제공 또는 제공할 제의를 하여 둘째, 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인함으로써 셋째, 공정한 거래를 저해할 우려가 있어야 한다.

가) 정상적인 거래관행에 비추어 부당하거나 과대한 이익의 제공(제의)인지 여부

37 정상적인 거래관행이란 원칙적으로 해당업계의 통상적인 거래관행을 기준으로 판단하되 구체적인 사안에 따라서는 바람직한 경쟁질서에 부합하는 관행을 의미하기도 하며, 현실의 거래관행과 항상 일치하는 것은 아니다. 또한 부당한 이익에 해당하는지는 관련 법령에 의해 금지되거나 정상적인 거래관행에 비추어 바람직하지 않은 이익인지 여부로 판단하고, 과대한 이익에 해당하는지는 정상적인 거래관행에 비추어 통상적인 수준을 넘어서는지 여부로 판단한다.¹⁹⁾

38 한편 제약산업에 있어서는 그 상품의 특성상 부당성 판단시 다음과 같은 점을 고려하여야 한다. 즉 일반상품과 달리 전문의약품의 경우 소비자인 환자가 자신이 어떤 상품을 구입할 것인지 선택할 수 없고, 의사가 처방해 준 의약품을 구입할 수밖에 없다는 점 때문에 소비자의 제품선택권이 제약되는 특징이 있으므로, 의사

19) 서울고등법원 2010. 11. 4. 선고 2009누33777 판결 참조

의 의약품 선택이 의약품의 품질과 가격의 우수성에 근거하지 아니하고 제약업체가 제공하는 부적절한 이익의 크기에 의존하게 된다면 소비자인 환자의 이익은 현저하게 저해되고 의약품시장에서의 건전한 경쟁은 기대할 수 없게 된다.

39 의약품 판매에서 정보제공활동과 설득활동은 필수불가결하다고 할 수 있으나, 의사가 의약품을 선택하는 데에 그 품질과 가격의 우위에 근거하지 않고 제약회사가 제공하는 부적절한 이익의 대소에 영향을 받게 된다면 소비자의 이익은 현저하게 침해될 수밖에 없고 의약품 시장에서의 건전한 경쟁도 기대할 수 없게 되므로, 제약회사의 판매촉진활동은 이와 같은 측면들을 종합적으로 고려하여 투명성, 비대가성, 비과대성 등의 판단기준 하에 정상적인 거래관행에 비추어 보아 부당하거나 과대한 이익의 제공에 해당하는지 여부를 가려야 할 것이고, 이러한 판단 과정에서 한국제약협회가 제정한 보험용 의약품의 거래에 관한 공정경쟁규약(이하 ‘공정경쟁규약’이라 한다)은 중요한 기준이 될 수 있을 것이다.²⁰⁾

나) 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인할 가능성이 있는지 여부

40 경쟁사업자의 고객이란 경쟁사업자와 실제로 거래하고 있는 고객뿐만 아니라 장래에 경쟁사업자의 고객이 될 가능성이 있는 잠재적 고객도 포함한다.²¹⁾

41 또한, 이익을 제공 또는 제의하는 사업자가 경쟁사업자의 고객과 실제로 거래하고 있을 필요는 없고 객관적으로 고객의 상품구매결정에 상당한 영향을 미칠 수 있는 가능성이 있으면 고객유인가능성을 인정할 수 있다.

다) 공정한 거래를 저해할 우려가 있는지 여부

42 공정거래 저해성이란 불공정성을 포함하는 개념으로 경쟁수단 또는 거래내용

20) 대법원 2010. 11. 25. 선고 2009두9543 판결, 대법원 2010. 12. 9. 선고 2009두3507 판결 참조

21) 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001두4306판결 참조

이 정당하지 않으면 불공정한 행위로서 공정거래 저해성이 있다 할 것이고, 공정거래 저해의 정도는 실제로 공정한 경쟁을 저해한 사실이 있어야 할 필요는 없고 그 우려가 있는 것만으로 충분하며, 그 우려의 정도는 추상적인 위험성(가능성) 만으로 충분하고 구체적인 위험성을 필요로 하지 않는다.²²⁾

2) 위법성 요건 해당 여부

가) 정상적인 거래관행에 비추어 부당하거나 과대한 이익의 제공(제외)인지 여부

43 피심인의 위 2. 가.의 행위는 다음과 같은 점을 고려할 때, 정상적인 거래관행에 비추어 부당하거나 과대한 이익을 제공하는 행위에 해당한다.

44 첫째, 사업자가 고객의 수요를 얻기 위하여 가격, 품질 또는 서비스 등 장점에 의한 경쟁(competition on merits)을 하는 것이 정상적인 거래관행이라 할 것이나, 피심인은 병·의원에게 자기 의약품의 채택, 처방 증대 및 유지에 대한 대가로서 처방 금액 대비 최대 50%까지 현금이나 상품권을 지급하는 등 비정상적인 경쟁수단을 사용하였다.

45 둘째, 피심인이 직접 확인한 것만 보더라도 피심인이 현금 등을 지급한 병·의원이 538개에 이르고 그 금액이 약 1,680백만 원에 이르는 바, 이는 공정경쟁규약의 범위를 넘어서는²³⁾ 것으로서 사회통념상 정상적인 거래관행에 따른 이익제공행위로 보기 어렵다.

46 셋째, 약사법 및 같은 법 시행규칙²⁴⁾²⁵⁾에 따르면 피심인과 같은 제약회사는

22) 대법원 2001. 2. 9. 선고2000두6206판결 참조

23) 한국제약협회의 공정경쟁규약에 따르면 병·의원에 대한 금품류 제공은 처방을 대가로 이루어져서는 아니되며, 병·의원에게 금품류를 제공하는 행위를 예외적으로 허용하고 있으나 그 단서로 사회통념에 비추어 과대하지 않을 것을 요구하고 있다. 이 사건 이익제공행위는 처방을 대가로 이루어진 것이므로 공정경쟁규약의 범위를 벗어난 것이다.

24) 구 약사법(2010. 5. 27. 법률 제10324호로 개정되기 전의 것) 제47조(의약품등의 판매 질서) 약국개설자·의약품의

병·의원에게 의약품 판매촉진 목적으로 금전 등의 경제상 이익을 제공할 수 없음에도, 피심인은 병·의원에게 현금 등의 경제상 이익을 제공함으로써 약사법을 위반하는 행위를 한 것으로 인정된다.

나) 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인할 가능성이 있는지 여부

47 피심인의 위 2. 가.의 행위는 다음과 같은 점을 고려할 때, 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인할 가능성이 있는 행위에 해당한다.

48 첫째, 국내에서 제조되는 의약품은 대부분 복제약에 해당하는바, 제약회사 간 의약품의 품질 차이가 크다고 보기 어려워, 피심인으로부터 경제상 이익을 제공받은 병·의원은 의약품의 가격·안정성 및 효과 등을 환자별로 구체적으로 고려하여 처방·구매하기 보다는 단순히 피심인 등 제약회사로부터 제공받은 이익 규모나 횟수에 따라 의약품을 선택하거나 그 처방을 증대시킬 가능성이 높다.

49 둘째, 피심인이 경제상 이익을 제공한 사유가 자기 의약품의 처방 유지, 처방

품목허가를 받은 자·수입자 및 의약품 판매업자, 그 밖에 이 법에 따라 의약품을 판매할 수 있는 자는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 의약품등의 유통 체계 확립과 판매 질서 유지에 필요한 사항을 지켜야 한다.

구 약사법 시행규칙 제62조(의약품등의 유통체계 확립 및 판매질서 유지 등을 위한 준수사항) ① 법 제47조에 따라 약국개설자, 의약품의 품목허가를 받은 자, 수입자 및 의약품판매업자, 그 밖에 법의 규정에 따라 의약품을 판매할 수 있는 자는 의약품의 유통체계를 확립하기 위하여 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. ~ 4. (생략)

5. 의약품의 품목허가를 받은 자·수입자 및 도매상은 의료인, 의료기관 개설자 또는 약국등의 개설자에게 의약품 판매촉진의 목적으로 금전, 물품, 편의, 노무, 향응, 그 밖의 경제적 이익을 제공하지 아니할 것

6. ~ 16. (생략)

② ~ ④ (생략)

25) 현 약사법(2010. 5. 27. 법률 제10324호로 개정된 것) 제47조(의약품등의 판매 질서)

① (생략)

② 의약품의 품목허가를 받은 자, 수입자 및 의약품 도매상은 의약품 채택·처방유도 등 판매촉진을 목적으로 약사·한약사(해당 약국 종사자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)·의료인·의료기관 개설자(법인의 대표자나 이사, 그 밖에 이에 종사하는 자를 포함한다) 또는 의료기관 종사자에게 금전, 물품, 편의, 노무, 양응, 그 밖의 경제적 이익(이하 “경제적 이익등”이라 한다)을 제공하여서는 아니된다. 다만, 건본품 제공, 학술대회 지원, 임상 시험 지원, 제품설명회, 대금결제조건에 따른 비용할인, 시판 후 조사 등의 행위(이하 “건본품 제공등의 행위”라 한다)로서 보건복지부령으로 정하는 범위 안의 경제적 이익 등인 경우에는 그러하지 아니하다.

③ ~ ④ (생략)

증진, 경쟁 의약품으로의 전환 방지 등에 있음이 명백한 점에 비추어, 병·의원의 의약품 처방과 경제상 이익 제공행위가 연계되어 있어 고객 유인 가능성이 크다고 볼 수 있다.

다) 공정한 거래를 저해할 우려가 있는지 여부

50 피심인의 위 2. 가.의 행위는, 앞서 살펴본 바와 같이 병·의원으로 하여금 의약품의 가격·안전성 및 효과 등을 고려하여 환자들에게 맞는 의약품을 처방·구매하도록 하기보다는 병·의원이 피심인으로부터 제공받은 이익 규모나 횟수에 따라 의약품을 선택하도록 하고, 의약품 선택이 많을수록 제약회사로부터의 이익 제공 규모가 커지게 되어 결과적으로 환자에게 도움이 되는 의약품보다는 병·의원이 나 제약회사에 더 이익이 되는 의약품이 선택되는 선택왜곡 현상을 가져올 위험성을 배제하기 어려운 바, 소비자가 직접 의약품을 구매할 수 없는 제약시장의 특성, 피심인이 병·의원에게 제공한 이익 규모 등에 비추어 경쟁수단 또는 거래내용이 정당하다고 보기 어려워 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위에 해당한다 할 것이다.

3) 소결

51 피심인의 위 2. 가.의 행위는 법 제23조 제1항 제3호 전단, 법 시행령 제36조 제1항 관련 [별표 1의2] 불공정거래행위의 유형 및 기준 제4호 가목의 부당한 이익에 의한 고객유인행위에 해당한다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

52 피심인의 위 2. 가.의 행위는 자유롭고 공정한 경쟁질서의 저해효과가 크고 소비자에게 미치는 영향이 중대한 위반행위에 해당하므로, 향후 위반행위의 재발을

막기 위하여 법(2009. 3. 25. 법률 제9554호로 개정된 것을 말한다) 제24조에 따라 시정명령을 부과하고, 법 제24조의2 및 제55조의3, 법 시행령(2010. 5. 14. 대통령령 제22160호로 개정된 것을 말한다) 제61조 및 [별표 2], 과징금부과 세부기준 등에 관한 고시(2010. 10. 20. 공정거래위원회 고시 제2010-9호로 개정된 것을 말하며, 이하 ‘과징금고시’라 한다)의 규정에 따라 과징금을 부과한다.

나. 과징금 산정

1) 관련매출액 및 산정기준

53 관련매출액을 산정함에 있어서 관련상품의 범위는 위반행위로 인하여 직접 또는 간접적으로 영향을 받는 상품의 종류와 성질, 거래지역, 거래상대방, 거래단계 등을 고려하여 행위유형별로 개별적·구체적으로 판단한다.

54 제약회사가 의약품을 처방하는 병·의원에게 부당한 고객유인행위를 한 경우에 있어서는, 판매촉진계획 및 실제 이루어진 이익제공 행위의 대상·내용·액수·기간·지속성 및 관련성 등에 비추어 본사 차원에서 의약품별 판매촉진계획을 수립하여 전국적으로 시행한 것으로 볼 수 있는지 여부, 이익제공 행위의 구체적인 태양이 다르더라도 의약품 판매 증대를 위한 경제상 이익의 제공이라는 점에서 판매촉진계획 실행행위의 일부로 볼 수 있는지 여부, 이익제공을 위한 비용이 상품가격에 전가될 우려 및 정도, 판매촉진계획 및 이익제공 행위 적발의 난이도, 위반행위 당시의 거래관행 등의 여러 사정을 종합하여, 구체적으로 확인된 이익제공 행위가 본사 차원에서 수립된 거래처 일반에 대한 판매촉진계획의 실행행위로서 이루어진 것으로 평가할 수 있으면, 의약품을 제조·판매하는 사업자의 해당 의약품에 대한 거래처 전체의 매출액을 위반행위로 인하여 영향을 받는 관련상품의 매출액 즉, 관련매출액으로 볼 수 있다. 그러나 확인된 이익제공행위가 본사 차원에서 수립된 거래처 일반에 대한 판매촉진계획의 실행행위로서 이루어진 것으로 평가할 수 없다면, 그 이익제공행위로 인한 효과 역시 해당 의약품을 거래하는 거래처 전체

에 미친다고 볼 수 없으므로, 개별적으로 행하여진 부당한 고객유인행위와 관련한 매출액만으로 관련매출액을 산정하여야 한다.²⁶⁾

55 살피건대, 피심인은 서울, 부산, 전라남북도 지역에 분포한 538개 이상의 병·의원에 대하여 경제상 이익을 제공한 것으로 확인되었으나, 피심인으로부터 실제로 이익을 제공받은 것으로 확인된 병·의원의 수가 피심인과 거래하는 전체 병·의원²⁷⁾의 일부에 불과한 점, 피심인이 이 사건 행위와 관련하여 본사차원에서 판촉계획을 수립하였는지 여부가 불분명한 점 등을 고려할 때, 확인된 이익제공행위가 피심인 본사 차원에서 수립된 거래처 일반에 대한 판촉계획의 실행행위인지 여부가 불확실하고, 피심인이 경제상 이익을 제공한 것으로 확인되는 병·의원의 경우에도 정확한 제공 기간 및 규모 등을 파악할 수 없으므로²⁸⁾ 그로 인해 영향을 받은 관련 의약품 매출액을 확정하는 것이 불가능하다.

56 따라서, 이 사건의 경우 관련매출액 산정이 곤란하다고 보아 법 시행령 제61조 별표 2, 과징금 고시 IV. 1. 라. (1) (나)에 따라 위반행위 중대성 정도에 따른 부과 기준금액의 범위 내에서 산정기준을 정한다.

57 한편 이 사건 부당고객유인행위는, 최종 소비자(환자)를 대상으로 가격이나 품질 등을 통해 경쟁하는 것이 아니라 처방 권한을 가진 의사 등에 대한 경제상 이익 제공을 통해 경쟁한다는 점에서 사회적 비용을 초래할 뿐만 아니라 궁극적으로

26) 대법원 2010.12.9. 선고 2009두3507 판결 참조

27) 2011년 말 기준으로 피심인의 전문의약품 거래처는 종합병원 121개, 병원 388개, 의원 7,618개이다.

28) 피심인이 제출한 ‘이익 제공 내역’(소갑 제19호증)에 의하면 피심인은 2009년 7월부터 2011년 3월까지 기간 동안 538개 병·의원에게 35개 의약품과 관련하여 약 1,680백만 원의 경제상 이익을 제공하였다. 그러나 위 2. 가. 2)의 ‘경제상 이익 제공 사례’에서 살펴본 대로 다른 증거자료들에 의하면 피심인이 스스로 확인한 이익제공 내역 외에도 지원 규모나 시기 및 기간을 특정하기 어려운 이익제공행위가 더 있었다는 점이 인정된다. 예를 들어, 위 <표 7>에 의하면 피심인이 서울 북부지점을 통해 거래하는 ○○○의원과 ○○의원에게 선지원한 사실이 확인되나, 피심인이 제출한 이익제공내역에는 그 사실이 포함되지 않았다. 또한 피심인이 확인한 내역에 따르면 2009년 7월에 지급한 선지급 사례들의 경우 1년간 처방 증진을 목적으로 한 것임을 고려할 때 제공 기간을 2010년 7월까지로 설정해 볼수 있으나, 부산지역 지원 사례(소갑 제13호증, 위 <표 11> 참조)를 통해 알 수 있는 바와 같이, 2010년 11월까지 선지급 잔액이 남아 있는 경우도 상당수 발견된다. 이와 같이 이익제공 여부만 확인될 뿐 구체적 제공 기간과 금액을 확인할 수 없는 사례가 적지 않음을 고려할 때, 피심인이 직접 확인한 이익제공내역에만 의거하여 관련 의약품 매출액을 산정하는 것은 적절하지 아니하다.

소비자(환자)의 피해를 야기하며, 위반행위의 효과가 3개 이상의 특별시·광역시·도에 미친다는 점 등을 종합 고려할 때 매우 중대한 위반행위에 해당하므로, 과징금고시 IV. 1. 라. (1) (나)에 의거하여 매우 중대한 위반행위의 부과기준금액인 350백만 원으로 산정기준을 정한다.

2) 행위요소에 의한 1차 조정

58 이 사건 행위의 위반행위 기간이 1년 초과 2년 이내²⁹⁾에 해당하는 점을 감안하여 과징금고시 IV. 2. 가. (2) 규정에 따라 산정기준의 10%를 가산한 385백만 원을 1차 조정 산정기준으로 한다.

3) 행위자요소 등에 의한 2차 조정

59 피심인은 심사관의 조사단계부터 심의종결시까지 위반행위 사실을 인정하면서, 위법성 입증에 도움이 되는 자료를 제출한 점 등을 감안하여 과징금고시 IV. 3. 다. (3) (가) 규정에 따라 1차 조정 산정기준의 20%를 감경한 308백만 원을 2차 조정 산정기준으로 한다.

4) 부과과징금의 결정

60 2차 조정 산정기준에 대한 조정 사유가 없으므로 2차 조정 산정기준 308백만 원을 부과과징금으로 결정한다.

4. 결론

29) 위에서 관련매출액 및 산정기준과 관련하여 실시한 바와 같이 이 사건 행위의 위반 기간을 확정하기는 어렵다. 다만, 피심인이 확인한 것에 의거하여 판단할 경우, 피심인이 2009년 7월, 2009년 12월, 2010년 3월 세 차례에 걸쳐 이익제공행위를 하였고 1년간 처방 증진을 목적으로 지급한 것임을 고려할 때 위반행위의 전체 기간은 짧게 보더라도 2009년 7월부터 2011년 3월까지로 설정된다.

61 피심인의 위 2. 가.의 행위는 법 제23조 제1항 제3호에 위반되므로 시정조치에 대해서는 법 제24조를, 과징금부과에 대해서는 법 제24조의2를 각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2013년 10월 14일

의 장 위 원 안 영 호

위 원 지 철 호

위 원 서 석 희